

5° JUZGADO CIVIL

EXPEDIENTE

: 00959-2025-0-2501-JR-CI-05

MATERIA

: EJECUCION DE GARANTIAS

JUEZ

: FENCO CUSTODIO MANUEL

SPECIALISTA

: LLANOS RONCAL SEGUNDO ALEX

EMANDADO

: RODRIGUEZ MIRANDA, LAURA JACKELIN

EMANDANTE

: ABANTO ROMERO, MARIA INES

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL SANTA - Sistema de
Notificaciones Electrónicas SINOE
SEDE CHAMPAGNAT - AV. JOSE
GALVEZ NRO 290,
Secretario: LLANOS RONCAL
Segundo Alex FAU 20541763849
soft
Fecha: 15/06/2026 19:58:52, Razón:
RESOLUCION
JUDICIAL, D. Judicial: DEL SANTA /
SANTA, FIRMA DIGITAL

RESOLUCIÓN NRO. DIECISIETE.

Nuevo Chimbote, diez de Junio del
año dos mil veintiséis.

AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta en la fecha, **A los escritos N° 11493-**

2026 y 12636-2026 de la parte ejecutante: Téngase presente lo que se expone, y estando a la existencia de dos deudas contraídas por la ejecutada a favor de la parte ejecutante (ver fundamentos 3.12 y 3.13 del Auto de Vista – Res. 13) los depósitos realizados han sido reconocidos a otra deuda, por lo que la ejecutada deberá hacer valer sus derechos con arreglo a ley; en consecuencia no habiendo cumplido la parte ejecutada con cancelar la deuda puesta a cobro en el presente proceso, expídase la resolución que corresponda; y **CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Que, teniendo en cuenta la solicitud de convocatoria a remate efectuada por la parte ejecutante, y siendo el estado del proceso el de encontrarse en la etapa técnica de ejecución forzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley N° 30229; y verificándose que la presente solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12¹ de Ley N° 30229 y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial.

SGUNDO: Que, es menester señalar que en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarara desierto.

TERCERO: Que, declarado Desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13° de la Ley N° 30229 – el REM@JU generará automáticamente el aviso de convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicará los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.

CUARTO: Que, en caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente.

¹ Artículo 12. Condiciones para remate por internet. El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplir con los siguientes requisitos:

a) Que se cumpla con el pago del arancel judicial por concepto de remate.

b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes;

c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el Juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización. (...);

QUINTO: Que, por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya;

Por estas consideraciones expuestas; **SE RESUELVE:**

1. CONVOQUESE A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL – REM@JU a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del inmueble materia de ejecución forzada siguiente:

a) DESCRIPCION:

Bien inmueble ubicado en Centro Poblado Coishco Mz B4 Lote 2A del Distrito de Coishco, Provincia Del Santa, Departamento de Ancash, inscrito en la Partida Registral N° P09119024 del Registro de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos Zona Registral Nro. VII Sede Huaraz - Oficina Registral Chimbote.

2. CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE el SEGUNDO REMATE y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado desierto a través del aplicativo informático del Rem@ju por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

3. CARGAS Y GRAVAMENES:

3.1. Hipoteca:

a) En el asiento 00003 de la Partida Registral N° P091 19024 de la Zona Registral Nro. VII Sede Huaraz Oficina Registral Chimbote, se ha inscrito una Hipoteca constituida por su propietaria, hasta por la suma de S/. 80,000.00 Soles, a favor de Abanto Romero María Ines.

3.2. Embargo:

b) En el asiento 00004 de la Partida N° P09119024 de la Zona Registral Nro. VII Sede Huaraz Oficina Registral Chimbote, se ha inscrito un Embargo, hasta por la suma de S/. 93,000.00 Soles, dispuesto por el Juez del Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, a favor de MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A., en el Expediente N° 00395-2025-66-2501-JP-CI-04.

4. VALOR DE TASACION INMUEBLE: Tasación convencional contenida en la Escritura Pública de Constitución de Hipoteca, anexada a la demanda, en la suma de S/. 130,000.00 Soles, (CIENTO TREINTA MIL CON 00/100 SOLES).

5. PRECIO BASE DEL REMATE DEL INMUEBLE:

a) PRIMERA CONVOCATORIA: Las Dos Terceras Partes del valor de la tasación que asciende a la suma de S/. 86,666.67 (OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 67/100 SOLES).

b) SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de S/. 73,666.67 (SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 67/100 SOLES).

c) **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de S/. 62,616.67 (SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 67/100 SOLES).

6. **OBLAJE:** Los Postores deberán cumplir con lo siguiente:

a) Depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 30229; y

b) Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

7. **PUBLICACION:** Procédase a la PUBLICACION de los avisos del remate EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley conforme así lo regula el artículo 15° de la Ley N° 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

El cronograma correspondiente a cada remate se genera automáticamente por el aplicativo informático REM@JU al que podrán acceder las partes en el portal institucional del Poder Judicial www.pj.gob.pe, enlace virtual de REM@JU, para su visualización

8. **FIJESE los Carteles en la vitrina del local del Juzgado** por parte del Especialista Legal de Actos Externos en forma oportuna; y en los inmuebles a rematar por parte del personal responsable de los remates electrónicos judiciales **REM@JU** en forma oportuna y bajo responsabilidad.

9. **NOTIFÍQUESE** a la parte ejecutada, dejándose a salvo su derecho de formular oposición solamente en base a la causal prevista legalmente.

10. **CUMPLA LA PARTE DEMANDANTE** con solicitar el registro del remate electrónico en el sistema informático una vez vencido el plazo para formular oposición o una vez desestimada ésta en caso se hubiere formulado.

11. **NOTIFIQUESE** a las partes procesales.-